وجوب الدم بعد الاعادة مبنى على انفساخ الاول بالثانى فانه حينئذ يكون الاول نافلة والثانى فريضة ولاشك ان طواف النافلة جنبا موجب للدم وينقلب الامر كأنه جامع بعد طواف كامل وماسبق من ان من طاف طواف الزيارة جنبا ثم اعاده طاهرا ولم يتخلل بينهما جماع مبنى على ان الثانى جابر للاول وهو القياس الا انهم عدلوا عنه ههنا حملا لفعل المؤمن على الوجه الاكمل ونظيره ماروى عن شمس الائمة السرخسى ان من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة ومن المشايخ من قال تلزمه ويكون الفرض هو الثانى ولا اشكال فى وجوب الاعادة لانه الحكم فى كل صلاة اديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للاول لان الفرض لايتكرر واما جعله الثانى فيقتضى عدم سقوطه بالاول وهو لازم ترك الركن لا الواجب اللهم الا ان يقال ان ذلك امتنان من الله سبحانه وتعالى اذ يحسب الكامل وان تأخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سيوقعه ويؤيده انه اذا اعاد الفرض من الصلاة فقيل الفرض هو الاول وهو المعول وقيل الثانى وقيل الامر مفوض الى الله سبحانه وتعالى والله اعلم ( ولو طافه ) اى طواف الزيارة كله او اكثره ( على غير وضوء ) اى محدثا ( او طاف اربعة اشواط طاهرا ثم وطئ لايلزمه شئ ) اى فى المسئلتين ويستفاد منه الفرق بين الحدثين مع ان الطاهرة منهما عدت من الواجبات نظر الغلظة والخفة فوقع الحكم على وفقها وفيه ماتقدم والله سبحانه اعلم ( سواء اعاد ) اى الطواف فى الصورتين ( اولم يعد ) كما فى الحاوى وغيره ( ولو طاف أربعة اشواط من طواف الزيارة فى جوف الحجر أو فعل ذلك فى طواف العمرة ثم جامع فسدت عمرته وعليه قضاؤها وشاة وعليه فى الحجة بدنة ) اى سواء حلق قبل الطواف أولم يحلق على خلاف ماسبق والمسئلة مروية عن محمد وفيه اشكال وهو ان الطواف حول الحجر من الواجبات فاذا تركه صح طوافه فما الموجب لفساد العمرة ووجوب البدنة فى الحجة ولعل الجواب ان هذا هو القياس لكنهم استحسنوا ذلك كما استحسنوا ماقبله ولعل وجه الاستحسان عموم الحديث فيمن جامع قبل طواف الركن وهو ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره أن ينحر بدنة رواه مالك وابن أبى شيبة وهو أرجح مما رواه ابن أبى شيبة أيضا عنه أنه جاءه رجل فقال ياأبا عبد الرحمن رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذات اليد قضيت المناسك كلها غير أنى لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتى فقال بدنة وحج من قابل فانه متروك بعضه على ماحققه ابن الهمام ولا يبعد أن يراد بقوله وحج من قابل تحريض له على انه يؤديه بوجه كامل ( ومن فاته الحج اذا جامع فعليه المضى فى احرامه ) أى ليس عليه تجديد احرام بل احرامه صحيح فيأتى بأفعال العمرة بدلا عن الحجة ( وعليه دم ) أى بجماعه قبل التحلل ( وقضاء لفائت ) اى من الحج ( وليس عليه قضاء العمرة التى يتحلل بها ) أى ولو وقع الجماع فى تحللها قبل طوافها لان المقصود من هذه العمرة انما هو التحلل من احرام الحجة بتبعية لا بحسب النية بخلاف العمرة المبتدأة المقصودة لذاتها المستقلة فى نيتها وهذه المسئلة أيضا عن محمد منقولة وفى الحاوى عن المنتقى عن محمد أيضا انه قال ( ولو ان قارنا فاته الحج فطاف لعمرته ) أى ولم يحلق ( ولم يطف لفواته من الحج حتى جامع فعليه كفارتان ) لعدم خروجه من الاحرامين ( وكذلك لو فعل ) أى القارن ( ذلك ) اى الجماع ( بعدما طاف لعمرتين جميعا ) أى ولو سعى ( الا انه لم يحلق رأسه ) أى ولم يقصر ( ولو انه ) اى القارن ( حين

به ورهبتنى من عقاب ما نهيتنى عنه و سلطت على عدوا فأسكنته صدرى بجرى مجرى دمى ان أهم بفاحشة شجعنى وان أهم بطاعة بطأنى لايغفل ان غفلت ولاينسى ان نسيت ينصبنى فى الشهوات ويتعرض لى فى الشبهات والاتصرف عنى كيده يستنزلنى فاقهر سلطانه على بسلطانك عليه حتى تحبسه بكثرة ذكرى لك فأفوز مع المعصومين ولاحول ولاقوة الا بك ( اللهم ) لاتقدمنى لعذابك ولاتؤخرنى لشئ من الفتن مولاى فهاأنا ادعوك راغبا وانصب اليك وجهى طالبا وأضع لك خدى مهينا راهب